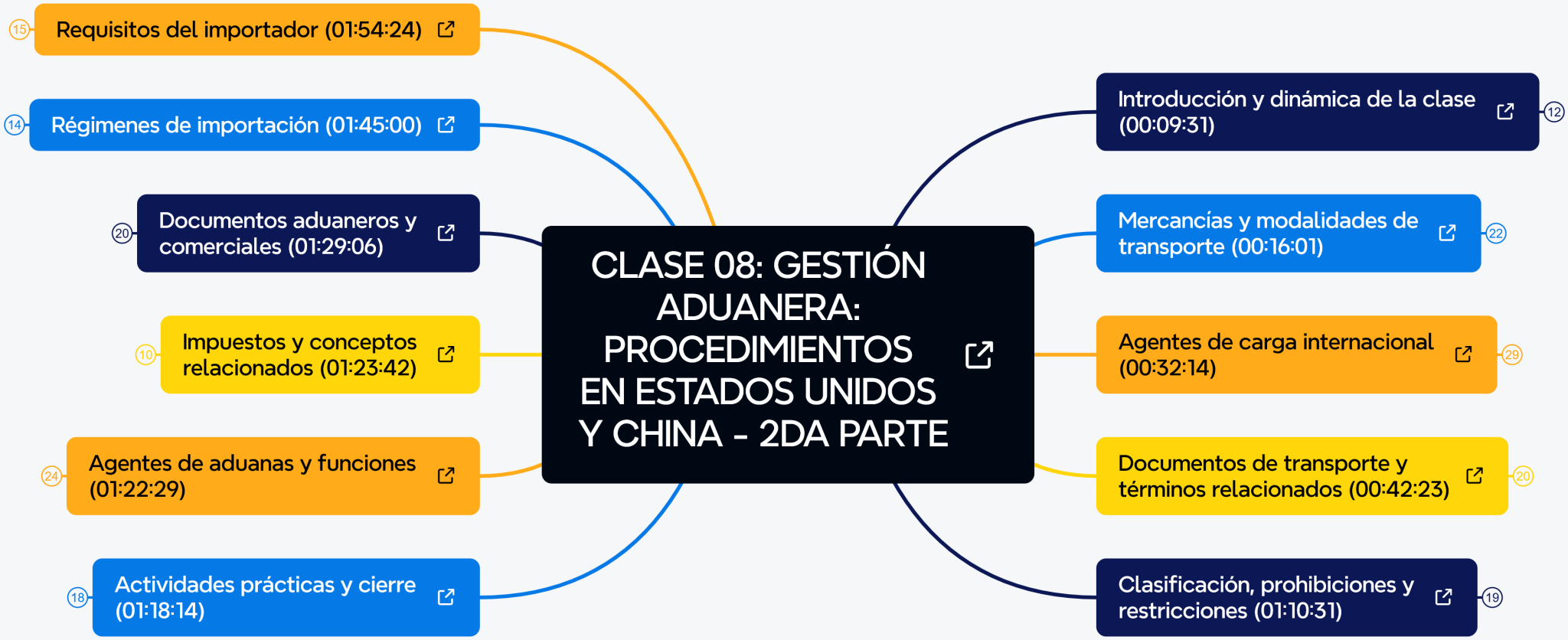
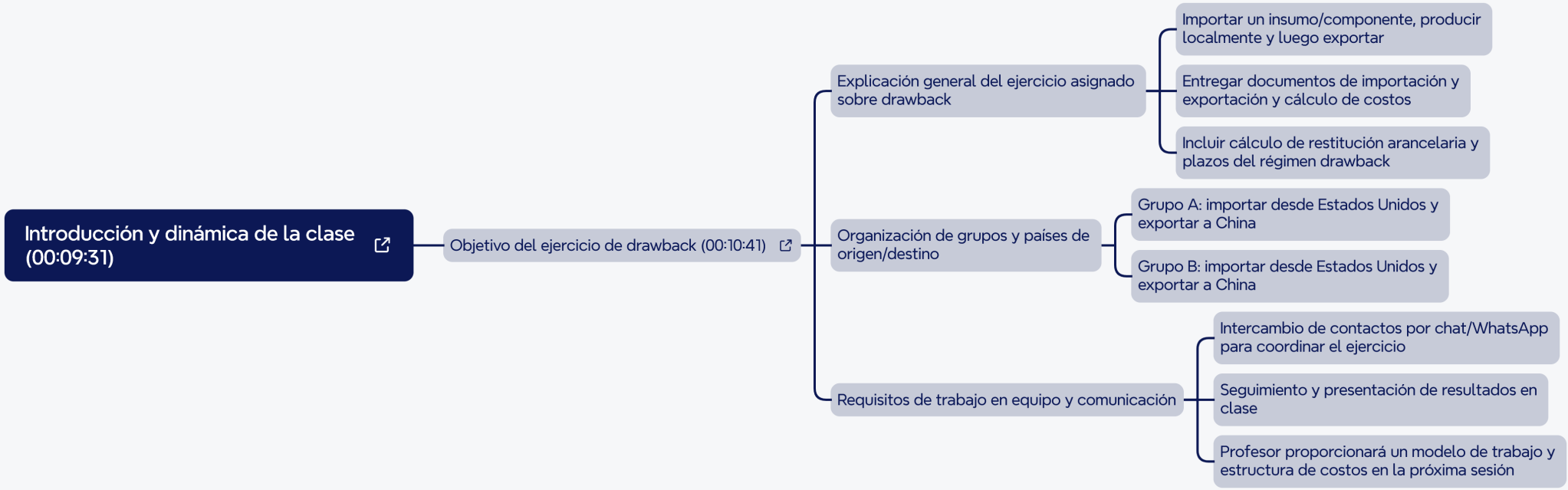
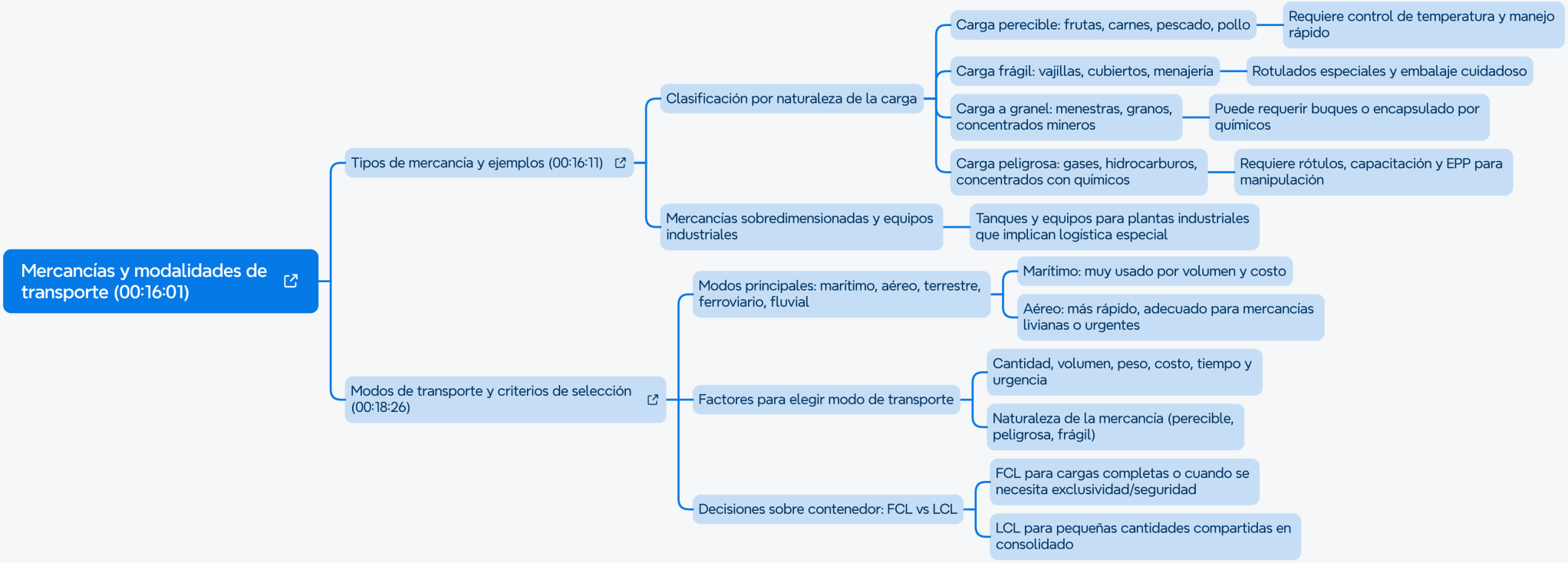
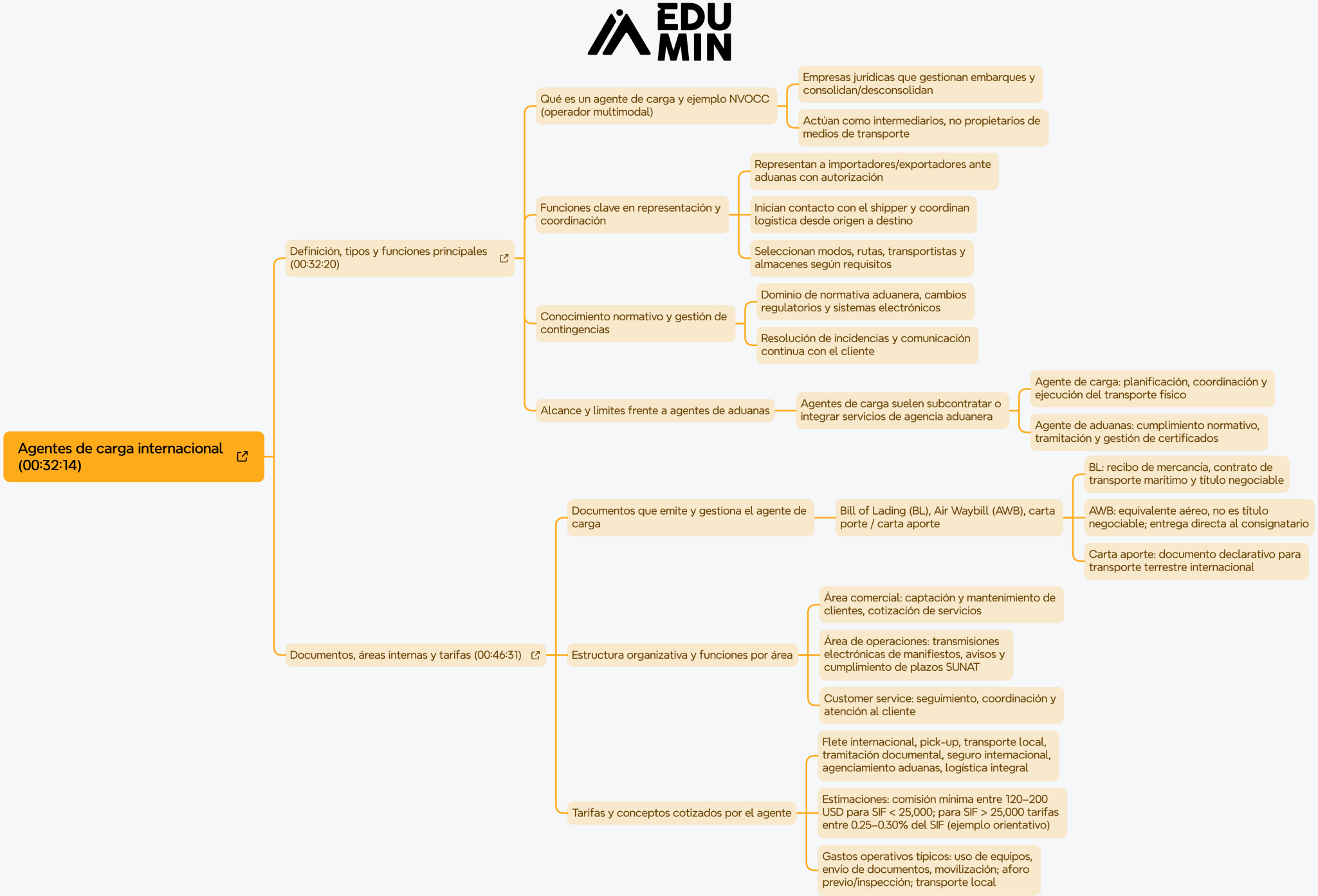
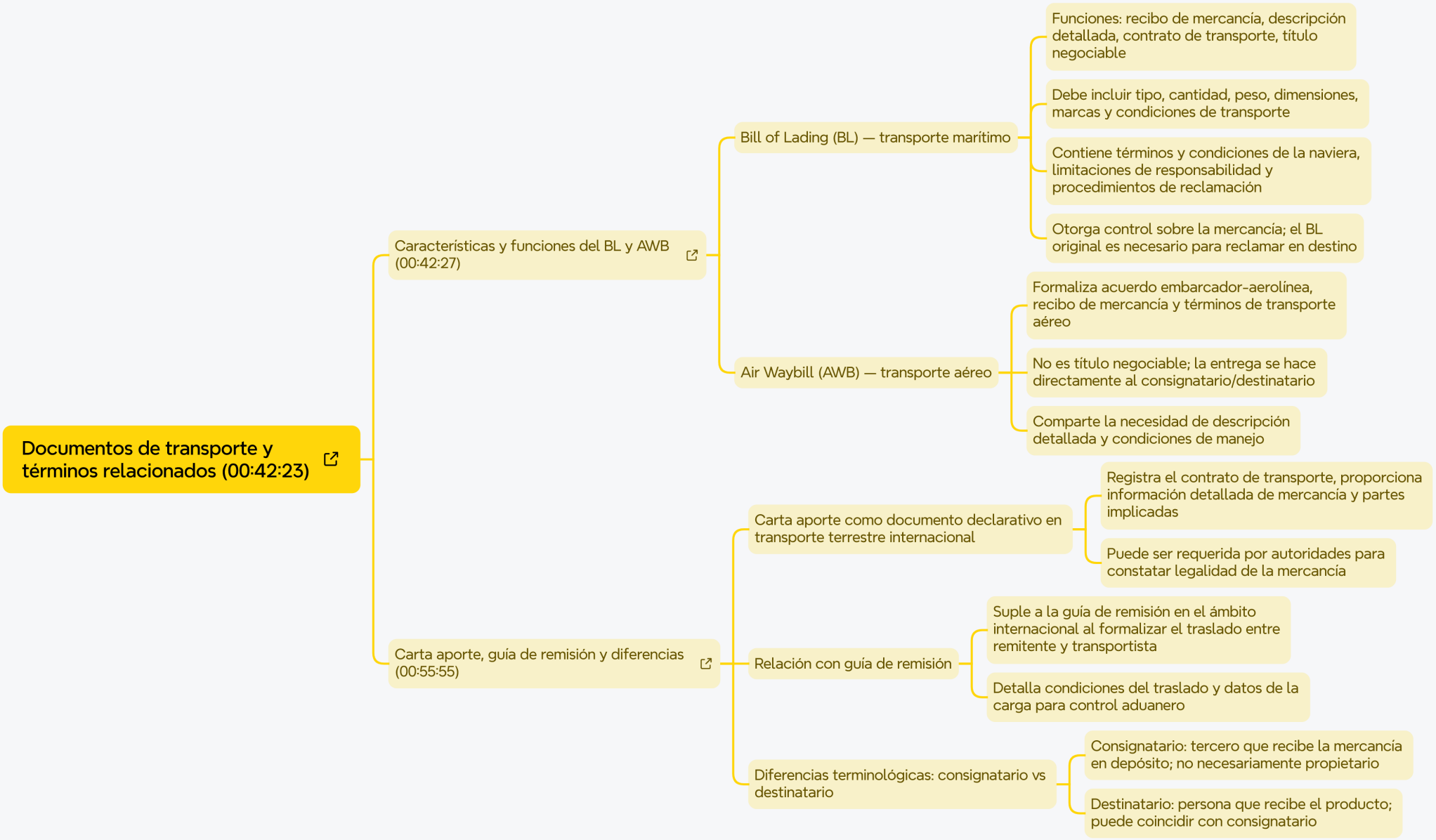
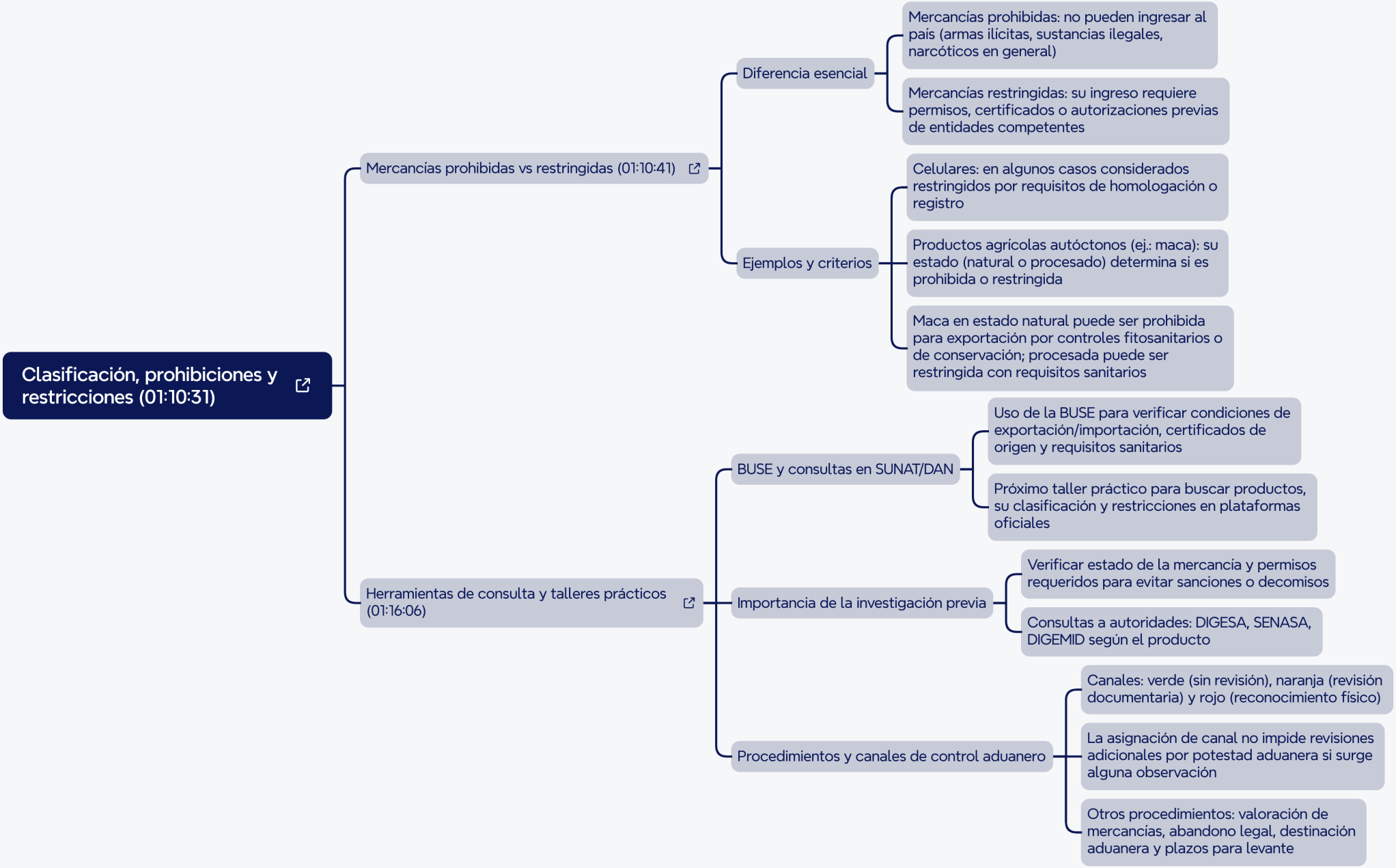

CLASE 08: GESTIÓN ADUANERA: PROCEDIMIENTOS EN ESTADOS UNIDOS Y CHINA - 2DA PARTE
Introducción y dinámica de la clase (00:09:31)
12
Mercancías y modalidades de transporte (00:16:01)
22
Agentes de carga internacional (00:32:14)
29
Documentos de transporte y términos relacionados (00:42:23)
20
Clasificación, prohibiciones y restricciones (01:10:31)
19
Requisitos del importador (01:54:24)
15
Régimenes de importación (01:45:00)
14
Documentos aduaneros y comerciales (01:29:06)
20
Impuestos y conceptos relacionados (01:23:42)
10
Agentes de aduanas y funciones (01:22:29)
24
Actividades prácticas y cierre (01:18:14)
18

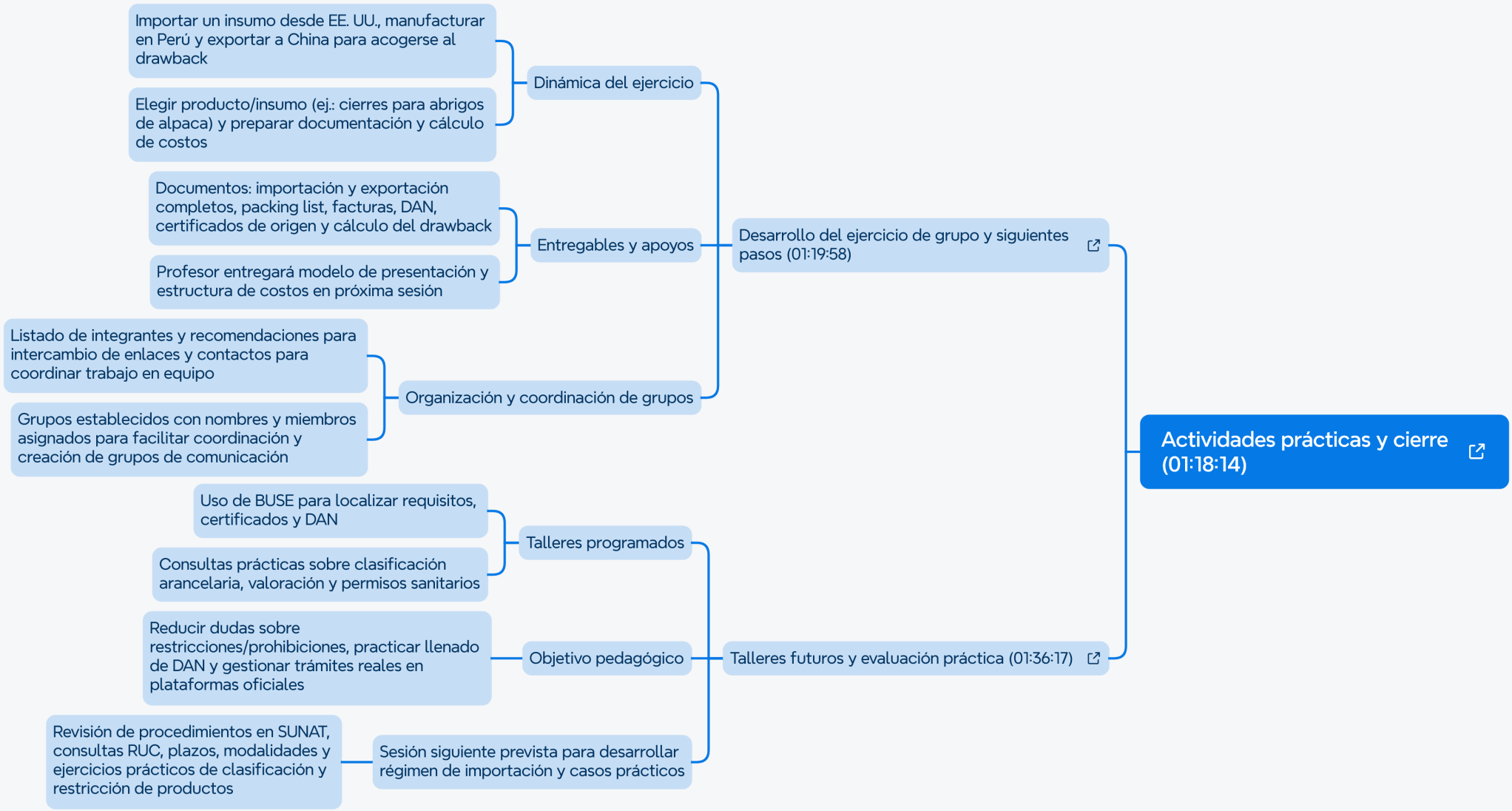

Introducción y dinámica de la clase (00:09:31)
Objetivo del ejercicio de drawback (00:10:41)
Explicación general del ejercicio asignado sobre drawback
Importar un insumo/componente, producir localmente y luego exportar
Entregar documentos de importación y exportación y cálculo de costos
Incluir cálculo de restitución arancelaria y plazos del régimen drawback
Organización de grupos y países de origen/destino
Grupo A: importar desde Estados Unidos y exportar a China
Grupo B: importar desde Estados Unidos y exportar a China
Requisitos de trabajo en equipo y comunicación
Intercambio de contactos por chat/WhatsApp para coordinar el ejercicio
Seguimiento y presentación de resultados en clase
Profesor proporcionará un modelo de trabajo y estructura de costos en la próxima sesión


Mercancías y modalidades de transporte (00:16:01)
Tipos de mercancía y ejemplos (00:16:11)
Clasificación por naturaleza de la carga
Carga perecible: frutas, carnes, pescado, pollo
Requiere control de temperatura y manejo rápido
Carga frágil: vajillas, cubiertos, menajería
Rotulados especiales y embalaje cuidadoso
Carga a granel: menestras, granos, concentrados mineros
Puede requerir buques o encapsulado por químicos
Carga peligrosa: gases, hidrocarburos, concentrados con químicos
Requiere rótulos, capacitación y EPP para manipulación
Mercancías sobredimensionadas y equipos industriales
Tanques y equipos para plantas industriales que implican logística especial
Modos de transporte y criterios de selección (00:18:26)
Modos principales: marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, fluvial
Marítimo: muy usado por volumen y costo
Aéreo: más rápido, adecuado para mercancías livianas o urgentes
Factores para elegir modo de transporte
Cantidad, volumen, peso, costo, tiempo y urgencia
Naturaleza de la mercancía (perecible, peligrosa, frágil)
Decisiones sobre contenedor: FCL vs LCL
FCL para cargas completas o cuando se necesita exclusividad/seguridad
LCL para pequeñas cantidades compartidas en consolidado


Agentes de carga internacional (00:32:14)
Definición, tipos y funciones principales (00:32:20)
Qué es un agente de carga y ejemplo NVOCC (operador multimodal)
Empresas jurídicas que gestionan embarques y consolidan/desconsolidan
Actúan como intermediarios, no propietarios de medios de transporte
Funciones clave en representación y coordinación
Representan a importadores/exportadores ante aduanas con autorización
Inician contacto con el shipper y coordinan logística desde origen a destino
Seleccionan modos, rutas, transportistas y almacenes según requisitos
Conocimiento normativo y gestión de contingencias
Dominio de normativa aduanera, cambios regulatorios y sistemas electrónicos
Resolución de incidencias y comunicación continua con el cliente
Alcance y límites frente a agentes de aduanas
Agentes de carga suelen subcontratar o integrar servicios de agencia aduanera
Agente de carga: planificación, coordinación y ejecución del transporte físico
Agente de aduanas: cumplimiento normativo, tramitación y gestión de certificados
Documentos, áreas internas y tarifas (00:46:31)
Documentos que emite y gestiona el agente de carga
Bill of Lading (BL), Air Waybill (AWB), carta porte / carta aporte
BL: recibo de mercancía, contrato de transporte marítimo y título negociable
AWB: equivalente aéreo, no es título negociable; entrega directa al consignatario
Carta aporte: documento declarativo para transporte terrestre internacional
Estructura organizativa y funciones por área
Área comercial: captación y mantenimiento de clientes, cotización de servicios
Área de operaciones: transmisiones electrónicas de manifiestos, avisos y cumplimiento de plazos SUNAT
Customer service: seguimiento, coordinación y atención al cliente
Tarifas y conceptos cotizados por el agente
Flete internacional, pick-up, transporte local, tramitación documental, seguro internacional, agenciamiento aduanas, logística integral
Estimaciones: comisión mínima entre 120–200 USD para SIF < 25,000; para SIF > 25,000 tarifas entre 0.25–0.30% del SIF (ejemplo orientativo)
Gastos operativos típicos: uso de equipos, envío de documentos, movilización; aforo previo/inspección; transporte local

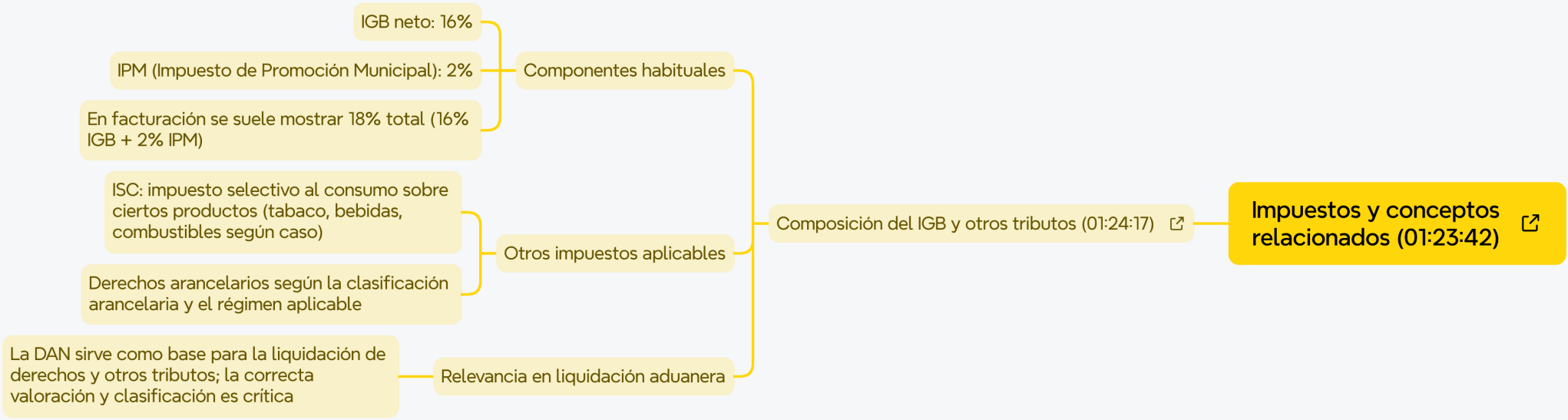

Documentos de transporte y términos relacionados (00:42:23)
Características y funciones del BL y AWB (00:42:27)
Bill of Lading (BL) — transporte marítimo
Funciones: recibo de mercancía, descripción detallada, contrato de transporte, título negociable
Debe incluir tipo, cantidad, peso, dimensiones, marcas y condiciones de transporte
Contiene términos y condiciones de la naviera, limitaciones de responsabilidad y procedimientos de reclamación
Otorga control sobre la mercancía; el BL original es necesario para reclamar en destino
Air Waybill (AWB) — transporte aéreo
Formaliza acuerdo embarcador-aerolínea, recibo de mercancía y términos de transporte aéreo
No es título negociable; la entrega se hace directamente al consignatario/destinatario
Comparte la necesidad de descripción detallada y condiciones de manejo
Carta aporte, guía de remisión y diferencias (00:55:55)
Carta aporte como documento declarativo en transporte terrestre internacional
Registra el contrato de transporte, proporciona información detallada de mercancía y partes implicadas
Puede ser requerida por autoridades para constatar legalidad de la mercancía
Relación con guía de remisión
Suple a la guía de remisión en el ámbito internacional al formalizar el traslado entre remitente y transportista
Detalla condiciones del traslado y datos de la carga para control aduanero
Diferencias terminológicas: consignatario vs destinatario
Consignatario: tercero que recibe la mercancía en depósito; no necesariamente propietario
Destinatario: persona que recibe el producto; puede coincidir con consignatario

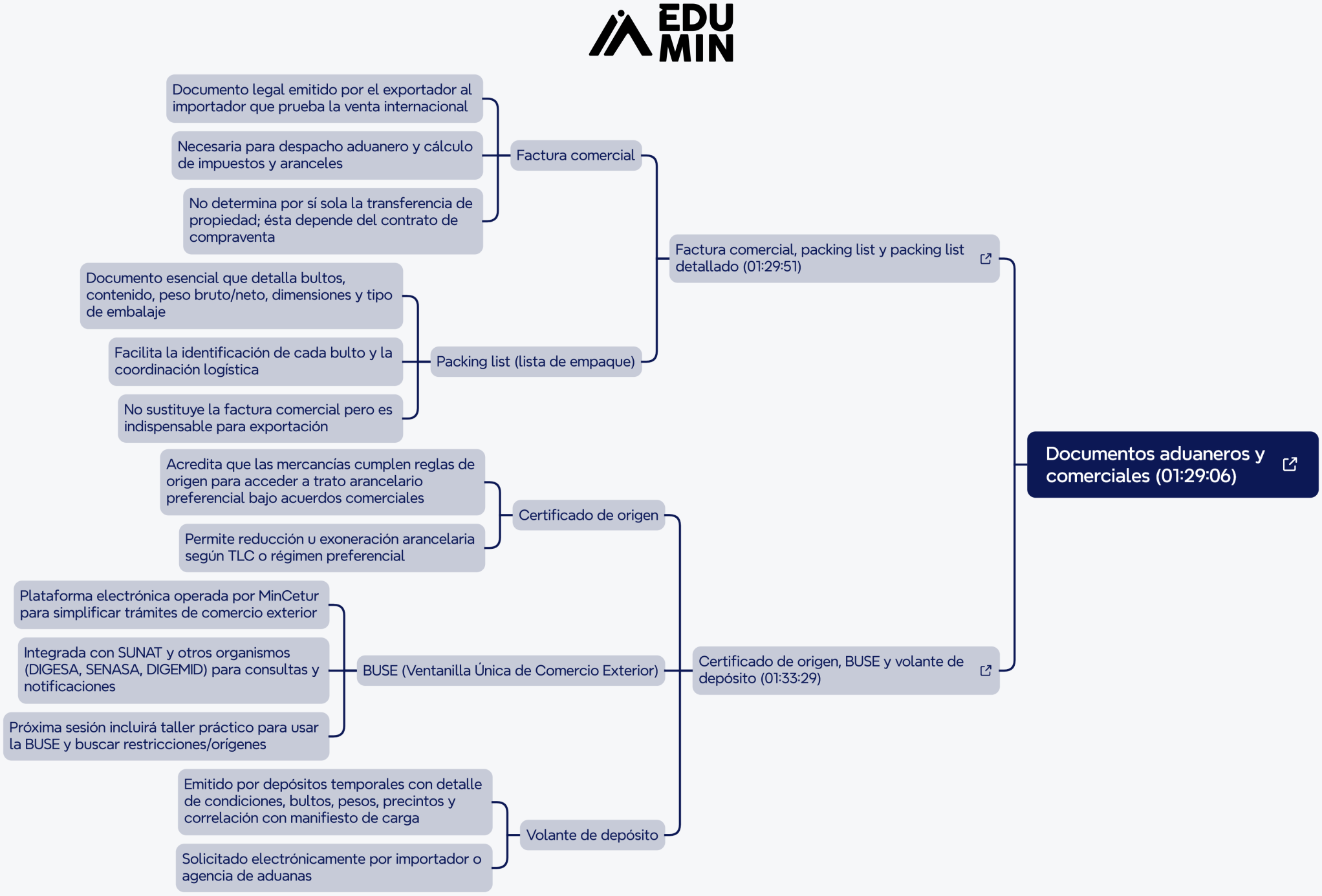

Clasificación, prohibiciones y restricciones (01:10:31)
Mercancías prohibidas vs restringidas (01:10:41)
Diferencia esencial
Mercancías prohibidas: no pueden ingresar al país (armas ilícitas, sustancias ilegales, narcóticos en general)
Mercancías restringidas: su ingreso requiere permisos, certificados o autorizaciones previas de entidades competentes
Ejemplos y criterios
Celulares: en algunos casos considerados restringidos por requisitos de homologación o registro
Productos agrícolas autóctonos (ej.: maca): su estado (natural o procesado) determina si es prohibida o restringida
Maca en estado natural puede ser prohibida para exportación por controles fitosanitarios o de conservación; procesada puede ser restringida con requisitos sanitarios
Herramientas de consulta y talleres prácticos (01:16:06)
BUSE y consultas en SUNAT/DAN
Uso de la BUSE para verificar condiciones de exportación/importación, certificados de origen y requisitos sanitarios
Próximo taller práctico para buscar productos, su clasificación y restricciones en plataformas oficiales
Importancia de la investigación previa
Verificar estado de la mercancía y permisos requeridos para evitar sanciones o decomisos
Consultas a autoridades: DIGESA, SENASA, DIGEMID según el producto
Procedimientos y canales de control aduanero
Canales: verde (sin revisión), naranja (revisión documentaria) y rojo (reconocimiento físico)
La asignación de canal no impide revisiones adicionales por potestad aduanera si surge alguna observación
Otros procedimientos: valoración de mercancías, abandono legal, destinación aduanera y plazos para levante

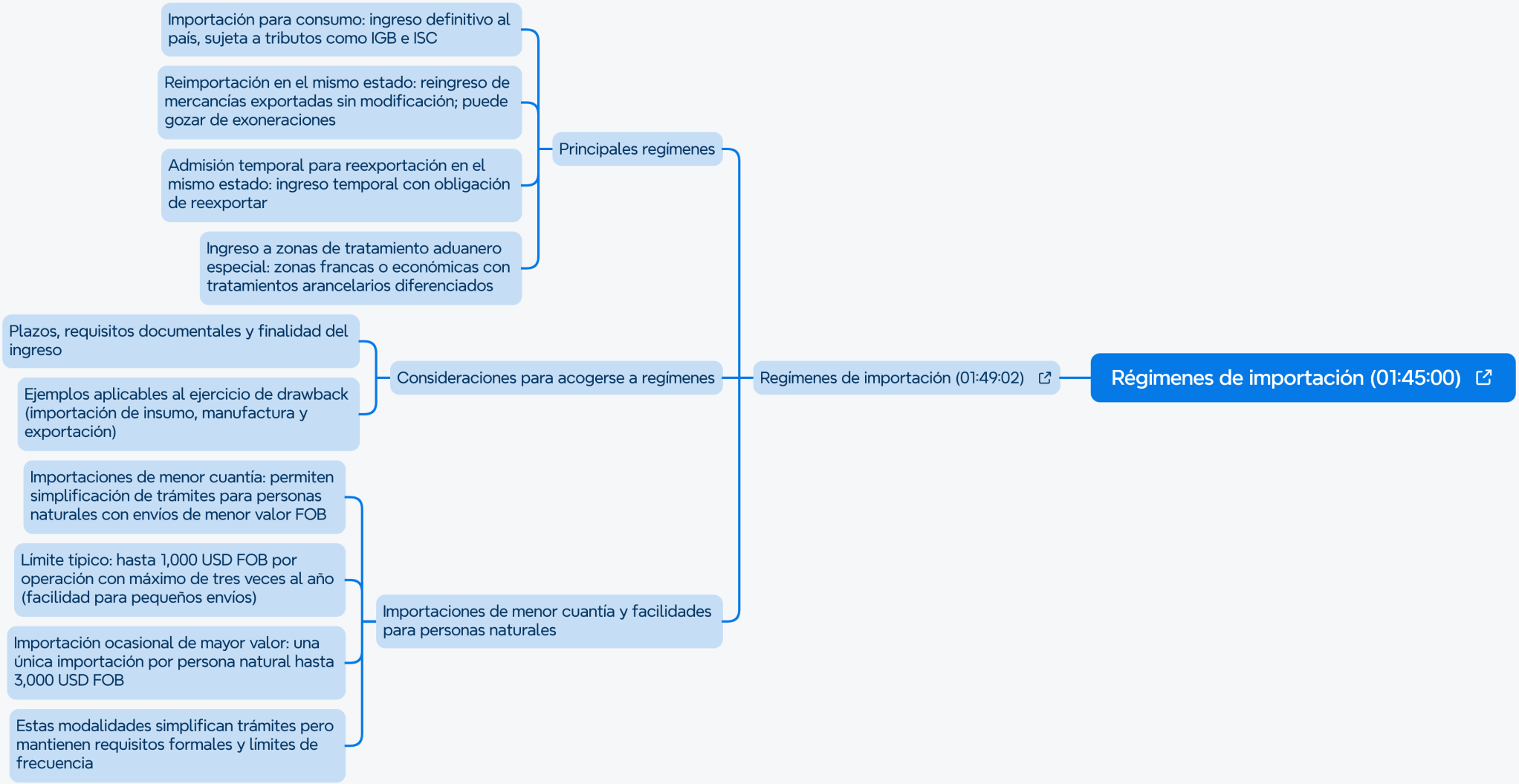

Actividades prácticas y cierre (01:18:14)
Desarrollo del ejercicio de grupo y siguientes pasos (01:19:58)
Dinámica del ejercicio
Importar un insumo desde EE. UU., manufacturar en Perú y exportar a China para acogerse al drawback
Elegir producto/insumo (ej.: cierres para abrigos de alpaca) y preparar documentación y cálculo de costos
Entregables y apoyos
Documentos: importación y exportación completos, packing list, facturas, DAN, certificados de origen y cálculo del drawback
Profesor entregará modelo de presentación y estructura de costos en próxima sesión
Organización y coordinación de grupos
Listado de integrantes y recomendaciones para intercambio de enlaces y contactos para coordinar trabajo en equipo
Grupos establecidos con nombres y miembros asignados para facilitar coordinación y creación de grupos de comunicación
Talleres futuros y evaluación práctica (01:36:17)
Talleres programados
Uso de BUSE para localizar requisitos, certificados y DAN
Consultas prácticas sobre clasificación arancelaria, valoración y permisos sanitarios
Objetivo pedagógico
Reducir dudas sobre restricciones/prohibiciones, practicar llenado de DAN y gestionar trámites reales en plataformas oficiales
Sesión siguiente prevista para desarrollar régimen de importación y casos prácticos
Revisión de procedimientos en SUNAT, consultas RUC, plazos, modalidades y ejercicios prácticos de clasificación y restricción de productos

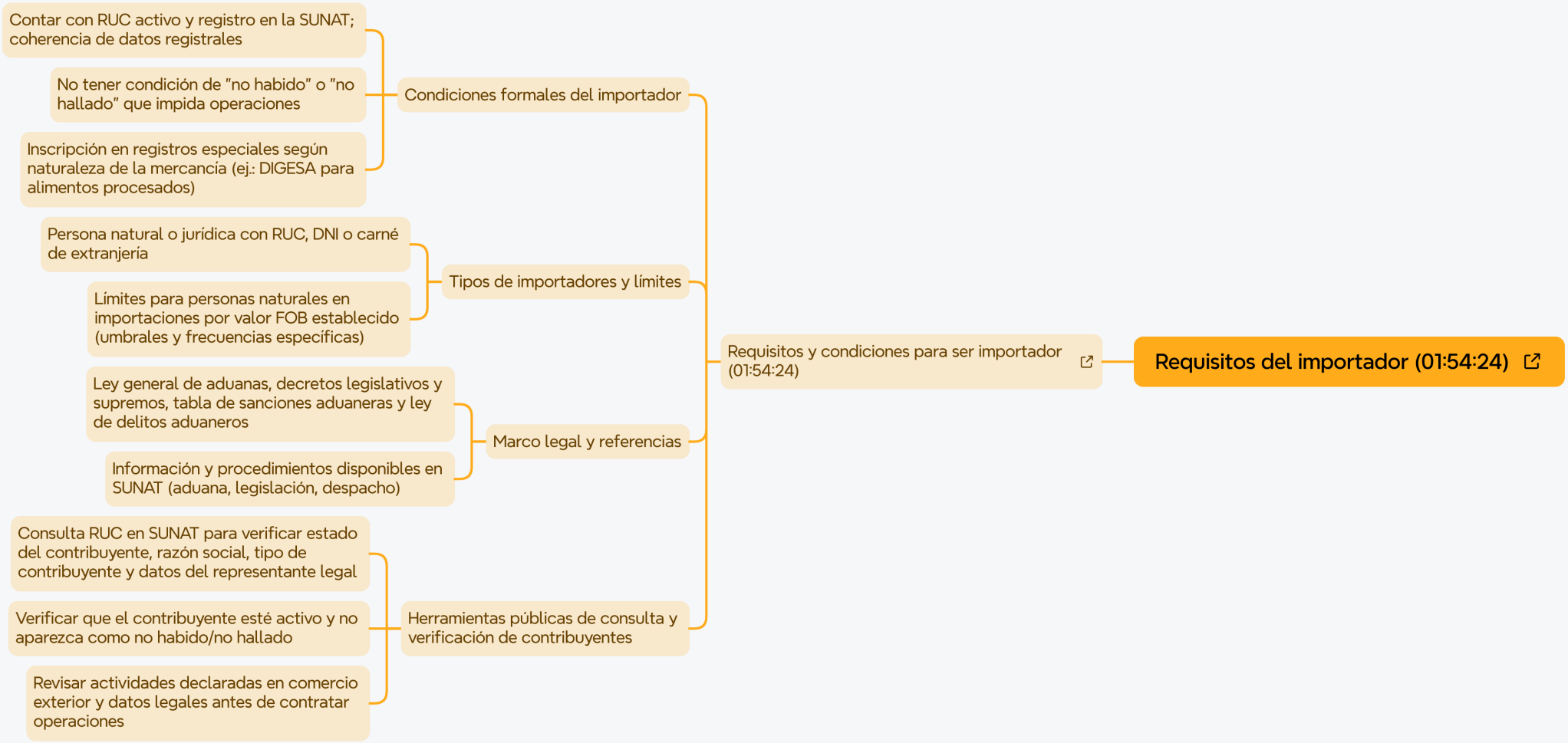


- Agentes de aduanas y funciones (01:22:29)
  - Funciones y competencias del agente de aduanas (01:22:35)
    - Funciones principales
      - Gestionar el despacho de aduanas y liquidación de impuestos
      - Emitir o facilitar certificados de origen y otros permisos
      - Mediación entre vendedor y comprador ante autoridades y organismos
    - Competencias técnicas
      - Conocimiento de legislación aduanera, regímenes, valoración aduanera y clasificación arancelaria
      - Manejo de normas sanitarias, propiedad intelectual y permisos según la naturaleza de la mercancía
      - Capacidad para preparar documentación: BL, AWB, carta porte, facturas, packing list, DAN
    - Titularidad del servicio y evaluación de especialización
      - Contratar agente de aduanas es normal cuando el cliente no tiene expertise
      - Agente aduanero aporta experiencia en trámites, registros y salvaguarda de cumplimiento
  - Requisitos, tarifas y documentación que manejan (01:29:06)
    - Documentos gestionados por agentes de aduanas
      - Factura comercial, packing list, certificado de origen, DAN (declaración aduanera de mercancías), documentos adjuntos y declaraciones juradas
    - DAN — Declaración Aduanera de Mercancías
      - Declaración jurada para destinar mercancía a un régimen aduanero
      - Base legal para control aduanero y liquidación de tributos; falsedades conllevan sanciones
      - Contenido: datos del declarante, representante, proveedor, transporte, mercancía, liquidación de tributos y documentos adjuntos
    - Tarifas y estructura de cobros
      - Comisión de agencia (honorarios profesionales) en porcentaje o tarifa fija
      - Gastos operativos: derechos de trámite, movilización, comunicaciones, copias, servicios de terceros
      - Aforo previo y físico: inspecciones documentales o físicas por parte de aduana
      - Transporte local: traslados de documentos o personal según distancia/frecuencia


Impuestos y conceptos relacionados (01:23:42)
Composición del IGB y otros tributos (01:24:17)
Componentes habituales
IGB neto: 16%
IPM (Impuesto de Promoción Municipal): 2%
En facturación se suele mostrar 18% total (16% IGB + 2% IPM)
Otros impuestos aplicables
ISC: impuesto selectivo al consumo sobre ciertos productos (tabaco, bebidas, combustibles según caso)
Derechos arancelarios según la clasificación arancelaria y el régimen aplicable
Relevancia en liquidación aduanera
La DAN sirve como base para la liquidación de derechos y otros tributos; la correcta valoración y clasificación es crítica


Documentos aduaneros y comerciales (01:29:06)
Factura comercial, packing list y packing list detallado (01:29:51)
Factura comercial
Documento legal emitido por el exportador al importador que prueba la venta internacional
Necesaria para despacho aduanero y cálculo de impuestos y aranceles
No determina por sí sola la transferencia de propiedad; ésta depende del contrato de compraventa
Packing list (lista de empaque)
Documento esencial que detalla bultos, contenido, peso bruto/neto, dimensiones y tipo de embalaje
Facilita la identificación de cada bulto y la coordinación logística
No sustituye la factura comercial pero es indispensable para exportación
Certificado de origen, BUSE y volante de depósito (01:33:29)
Certificado de origen
Acredita que las mercancías cumplen reglas de origen para acceder a trato arancelario preferencial bajo acuerdos comerciales
Permite reducción u exoneración arancelaria según TLC o régimen preferencial
BUSE (Ventanilla Única de Comercio Exterior)
Plataforma electrónica operada por MinCetur para simplificar trámites de comercio exterior
Integrada con SUNAT y otros organismos (DIGESA, SENASA, DIGEMID) para consultas y notificaciones
Próxima sesión incluirá taller práctico para usar la BUSE y buscar restricciones/orígenes
Volante de depósito
Emitido por depósitos temporales con detalle de condiciones, bultos, pesos, precintos y correlación con manifiesto de carga
Solicitado electrónicamente por importador o agencia de aduanas


Régimenes de importación (01:45:00)
Regímenes de importación (01:49:02)
Principales regímenes
Importación para consumo: ingreso definitivo al país, sujeta a tributos como IGB e ISC
Reimportación en el mismo estado: reingreso de mercancías exportadas sin modificación; puede gozar de exoneraciones
Admisión temporal para reexportación en el mismo estado: ingreso temporal con obligación de reexportar
Ingreso a zonas de tratamiento aduanero especial: zonas francas o económicas con tratamientos arancelarios diferenciados
Consideraciones para acogerse a regímenes
Plazos, requisitos documentales y finalidad del ingreso
Ejemplos aplicables al ejercicio de drawback (importación de insumo, manufactura y exportación)
Importaciones de menor cuantía y facilidades para personas naturales
Importaciones de menor cuantía: permiten simplificación de trámites para personas naturales con envíos de menor valor FOB
Límite típico: hasta 1,000 USD FOB por operación con máximo de tres veces al año (facilidad para pequeños envíos)
Importación ocasional de mayor valor: una única importación por persona natural hasta 3,000 USD FOB
Estas modalidades simplifican trámites pero mantienen requisitos formales y límites de frecuencia


Requisitos y condiciones para ser importador (01:54:24)
Requisitos del importador (01:54:24)
Condiciones formales del importador
Contar con RUC activo y registro en la SUNAT; coherencia de datos registrales
No tener condición de "no habido" o "no hallado" que impida operaciones
Inscripción en registros especiales según naturaleza de la mercancía (ej.: DIGESA para alimentos procesados)
Tipos de importadores y límites
Persona natural o jurídica con RUC, DNI o carné de extranjería
Límites para personas naturales en importaciones por valor FOB establecido (umbrales y frecuencias específicas)
Marco legal y referencias
Ley general de aduanas, decretos legislativos y supremos, tabla de sanciones aduaneras y ley de delitos aduaneros
Información y procedimientos disponibles en SUNAT (aduana, legislación, despacho)
Herramientas públicas de consulta y verificación de contribuyentes
Consulta RUC en SUNAT para verificar estado del contribuyente, razón social, tipo de contribuyente y datos del representante legal
Verificar que el contribuyente esté activo y no aparezca como no habido/no hallado
Revisar actividades declaradas en comercio exterior y datos legales antes de contratar operaciones